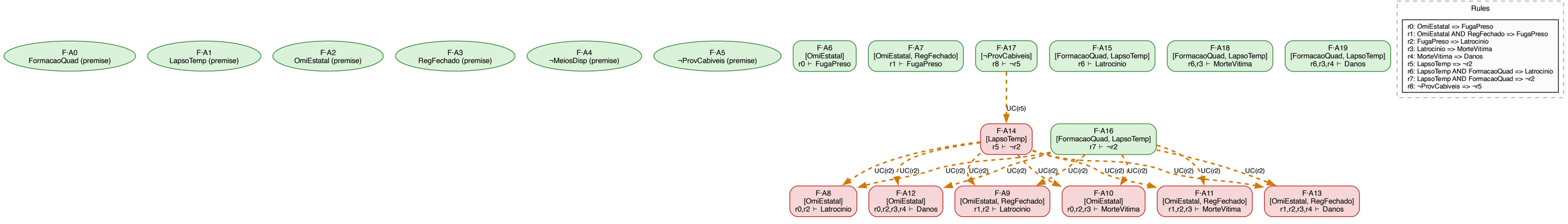Caso 003 — Responsabilidade do Estado por crime de foragido (formalização final, por votos) — Camada de causa de fato